RECURSO ESPECIAL Nº 2270993 - MG(2026/0176063-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO	:	LIVIA CRISTINA GOMES DE MOURA SILVA
ADVOGADO	:	VICTOR HENRIQUE SANTOS - GO052771

DECISÃO

Trata-se de recurso especial (e-STJ, fls. 607-620) interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-STJ, fls. 546-576).

Em suas razões recursais, aponta violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Sustenta que a recorrida não preenche os requisitos cumulativos para a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto existem elementos de prova concretos de que se dedicava habitualmente a atividades criminosas.

Alega que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida — 17,5 kg de maconha —, o transporte interestadual da droga, o monitoramento policial prévio, as informações de vizinhos sobre a prática habitual de comércio ilícito e a logística profissional de transportes evidenciam a dedicação da recorrida a atividades criminosas, a obstar a concessão da benesse.

Argumenta que o acórdão recorrido, ao conceder o privilégio com base em apreciação meramente formal dos requisitos legais, divergiu da interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que admite a inferência da dedicação a atividades criminosas a partir de elementos concretos.

Seguindo, caso mantida a incidência do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, requer a adequação da fração de redução para 1/6, e não 1/2 como aplicada pelo acórdão, considerando a exorbitante quantidade de entorpecente apreendida, em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte que admite a modulação da fração conforme as circunstâncias concretas do delito.

A recorrida, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões (e-STJ, fl. 624).

Documento eletrônico VDA56834629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/05/2026 às 22:40:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/05/2026 22:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 331568c4-c7b0-481c-b29e-e552d34691ce

O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fl. 625).

Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso (e-STJ, fls. 642-654).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a recorrente foi condenada em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006), com a incidência da majorante do transporte interestadual (art. 40, V, do mesmo diploma legal), por ter sido flagrada, após monitoramento policial, transportando 17,5 kg de maconha do Estado de Minas Gerais para o Estado de Goiás.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, deu parcial provimento à apelação defensiva para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

O acórdão recorrido, na linha do voto condutor da Relatora, entendeu que a primariedade da ré e a ausência de condenações anteriores seriam suficientes para atestar o preenchimento dos requisitos legais.

Entretanto, como bem ponderou o recorrente, essa conclusão não se sustenta.

A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Ademais, registre-se que a Terceira Seção, em recentíssima decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena. *In verbis*:

Documento eletrônico VDA56834629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/05/2026 às 22:40:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/05/2026 22:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 331568c4-c7b0-481c-b29e-e552d34691ce

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 . DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA.1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original).3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria.5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo

Documento eletrônico VDA56834629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/05/2026 às 22:40:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/05/2026 22:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 331568c4-c7b0-481c-b29e-e552d34691ce

> delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021).9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha).10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa." (HC n. 725.534/SP, minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

Contudo, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apenas podem ser utilizadas para o afastamento da minorante em comento, quando esses vetores forem conjugados com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

A propósito:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO NAS PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM . REGISTRO DE AÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO LICITA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS PRESUMIDA REINCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. INVIABILIADE DE AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE

Documento eletrônico VDA56834629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/05/2026 às 22:40:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/05/2026 22:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 331568c4-c7b0-481c-b29e-e552d34691ce

DE APRECIAÇÃO DO TEMA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 , com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 4. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

5. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

6. A dedicação do agente a atividades criminosas não se presume a partir da análise unicamente da natureza ou da quantidade ou da qualidade da droga apreendida; da mesma forma, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena.

7. Configura constrangimento ilegal por caracterizar bis in idem a valoração do vetor quantidade/nocividade de droga para exasperar a pena base e para afastar o tráfico privilegiado 8. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência(RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). .

9. O desemprego ou ausência de comprovação de exercício de ocupação lícita não implicam presunção de dedicação à narcotraficância (HC 665.401/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/6/2021).

10. Considera-se "inidôneo o reconhecimento da dedicação criminosa com suporte em confissão informal" (AgRg no HC n. 484.669/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/6/2019).

11. Quando as matérias suscitadas no agravo regimental, além de representarem indevida inovação recursal, não tenham sido objeto de análise pelo tribunal de origem, não são passíveis de conhecimento pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

12 . Agravo regimental desprovido."

(AgRg no HC n. 625.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Documento eletrônico VDA56834629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/05/2026 às 22:40:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/05/2026 22:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 331568c4-c7b0-481c-b29e-e552d34691ce

No caso concreto, os elementos são eloquentes e múltiplos.

Não se trata de hipótese em que a quantidade de droga é o único vetor a obstar o privilégio.

A quantidade de 17,5 kg de maconha é objetivamente incompatível com o consumo pessoal, com a venda esporádica ou com o envolvimento eventual, sendo indicativa de atuação profissional e estruturada na cadeia do tráfico.

O transporte interestadual, de Minas Gerais para Goiás, revela organização logística, divisão territorial de mercado e articulação com rede de distribuição que não se coadunam com a figura do pequeno traficante ocasional que a norma visa proteger.

O monitoramento policial prévio, que culminou na prisão em flagrante, demonstra que a recorrida já era investigada por atuação habitual no comércio ilícito de entorpecentes, com informações colhidas de vizinhos sobre a venda rotineira de drogas em sua residência.

A conjugação desses elementos - quantidade expressiva, transporte interestadual, monitoramento policial prévio e informações de vizinhos sobre habitualidade - autoriza, sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a conclusão de que a recorrida se dedicava habitualmente a atividades criminosas.

A Súmula 7/STJ incide quando se pretende reexaminar provas, não quando se discute a correta valoração jurídica de fatos incontroversos à luz da lei federal.

Trata-se de revaloração jurídica da prova, admissível em recurso especial, porquanto a controvérsia não reside na existência dos fatos, mas na qualificação jurídica que lhes foi atribuída.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que a recorrida não preenche o requisito de não dedicação a atividades criminosas, devendo ser afastada a incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 , com a consequente restauração da pena aplicada na sentença condenatória.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, §4º, III, do RISTJ, **dou provimento** ao recurso especial para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, restaurando-se a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, nos termos da sentença condenatória.

Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico VDA56834629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/05/2026 às 22:40:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/05/2026 22:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 331568c4-c7b0-481c-b29e-e552d34691ce

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA56834629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 18/05/2026 às 22:40:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/05/2026 22:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 331568c4-c7b0-481c-b29e-e552d34691ce